

1500868-80.2022.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VAGNER WELLINGTON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

VAGNER WELLINGTON DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 90/91 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 09 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500868-80.2022.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500868-80.2022.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VAGNER WELLINGTON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

VAGNER WELLINGTON DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 90/91 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 09 de junho de 2022, por volta das 09h40min, na Rua Saturno, nº 315, Jardim Planetário, na cidade e Comarca de Boituva, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 36 (trinta e seis) "ependorfs" de cocaína, totalizando 8,71g (oito gramas e 71 centigramas), 28 (vinte e oito) porções de cocaína na forma de pedras de crack, totalizando 4,98g (quatro gramas e noventa e oito centigramas) e 08 (oito) porções de maconha, totalizando 19,78g (dezenove gramas e setenta e oito

centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico.

Prisão em Flagrante convertida em preventiva às fls. 46/48.

Decisão à fl. 92 de notificação para apresentação de defesa.

Réu notificado em 15 de julho de 2022 (fl. 105). Apresentação de defesa prévia às fls. 97/98, requerendo a avaliação psicológica e social com o réu e sua família e exame de dependência química.

Decisão pelo recebimento da defesa e da denúncia às fls. 101/102, com designação da audiência de instrução e julgamento e indeferimento do pleito de exame de dependência química do indiciado.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime fechado.

Já a Defesa postulou pela absolvição.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/03), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 22), pelo Auto de Constatação (fl. 44), pelo Laudo Pericial (fls. 82/87), pelo Relatório Final (fls. 79) e pelos depoimentos colhidos.

O laudo pericial (fls. 82/87) trazido concluiu que foram detectadas as presenças de Tetrahydrocannabinol (THC) e Cocaína nos materiais examinados, substância estas que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, os Policiais Militares Luciandro Augusto Silva e Rodnei Edson Vaz de Moraes Costa contaram que estavam em patrulhamento pelo local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e avistaram o autor sentando no sofá. Disseram que quando ele avistou a viatura se levantou, dando assim para visualizar que ele estava com um volume em seu bolso. Ato contínuo, fizeram abordagem, e em busca pessoal foi localizada a quantia de R\$ 83,00 (oitenta e três reais). Informaram que onde ele estava sentando tinha substâncias análogas a 36 pinos de cocaína, 28 porções de crack e 8 porções de maconha. Contaram que, ao ser indagado, ele confessou que os entorpecentes eram para ele vender.

Durante a solenidade, declararam que o réu estava em um trailer juntamente com dois adolescentes e que na vistoria, dentro de um colchão, acharam as drogas. Que o réu assumiu a propriedade delas. Os adolescentes foram liberados na delegacia e com relação à lesão corporal, não fora praticada por eles.

Durante interrogatório policial, o réu permaneceu em silêncio, optando por se manifestar somente em juízo.

Em juízo, negou a autoria dizendo que a droga não pertencia a ele e que sofreu agressão para a confissão informal. Que o dinheiro é fruto de bicos e reciclagem. Pois bem.

Em que pesem as alegações de defesa e a versão do réu, o conjunto probatório conduz à conclusão do crime de tráfico.

A versão do réu é precária e não tem qualquer respaldo comprobatório.

Com efeito, fora ele abordado pelos GCMS em local notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas. O trailer referido pelos GCMS era apontado em operação realizada pela polícia civil no final do ano passado e o local, de fato, conjugou por longo tempo a venda e o consumo de drogas.

Ainda que o réu alegue que as drogas eram dos adolescentes que foram liberados, vê-se de relevante, em termos de prova, que o réu era quem trazia consigo o dinheiro apreendido.

Diz ele que o dinheiro era fruto de trabalho informal. Todavia, ao mesmo tempo em que faz tal afirmação, afirma também que estava totalmente comprometido com o consumo de droga, circunstância que, cediço, dificultaria a realização de atividade

labotativa. Pelo contrário, não é incomum observar que o uso de drogas leva à traficância.

Ele mesmo se afirmou morador de rua, o que também torna plausível a habitação do referido trailer.

Observa-se também que em interrogatório policial, o réu ficou em silêncio e questionado em Juízo, somente insistiu na ação dos GCMs, embora ele mesmo tenha afirmado que tinha acesso à delegacia e era até mesmo informante dos investigadores.

Diante do contexto probatório, de que o réu já era visto no local e que fora abordado em circunstância de vinculação com as drogas, ainda que não na posse direta delas e por sobretudo estar com o dinheiro cuja origem não fora esclarecida satisfatoriamente, nem havendo sequer notícia dele que ali se encontrava para comprar drogas, compreende-se que há razões suficientes à condenação.

No que tange à agressão, como observado pelo MP, é de pequena monta, não se podendo falar em espancamento. Ademais, está sendo devidamente apurada no âmbito correccional dos GCMs, por provocação do Juízo após audiência de custódia, sendo certo que a condenação não está embasada na confissão informal que, segundo o réu, teria sido extraída a partir da agressão.

Desta feita, sem prejuízo da devida apuração disciplinar, exclusivamente no âmbito do processo penal, a origem da lesão é irrelevante à conclusão da ação.

Por todo o exposto, outra medida não é cabível senão sua condenação.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Diante do amplo histórico de má conduta (autos 0004002-91.2005.8.26.0663; 0002587-10.2012.8.26.0443; 0044362-30.2006.8.26.0050; 0058447-21.2006.8.26.0050 – fls. 25/28), exaspero a pena-base em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Em contrapartida, verifico se tratar de réu reincidente (autos 0003525-05.2012.8.26.0443 – fl. 27), razão pela qual justifica a majoração de sua pena em 1/6, resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Na terceira fase, não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, em função da reincidência, permanecendo assim o disposto na segunda fase.

Também em função da reincidência, fixo o regime inicial fechado de prisão, nos parâmetros do art. 33, § 3º, do CP.

Em juízo de detração antecipada, verifica-se que o réu está preso desde 09 de junho de 2022. Para a progressão da pena, dependeria do cumprimento de 20% dela, ou seja, 01 ano, 06 meses e 13 dias, já que reincidente (vide art. 112, LEP). Assim, não se vislumbra lapso temporal suficiente a fixação de regime semiaberto neste momento. As circunstâncias judiciais não indicam que a substituição da pena privativa de liberdade seja suficiente.

A capacidade econômica do réu autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar VAGNER WELLINGTON DA SILVA a cumprir pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, fixado no valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Arbitro ao defensor o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE. Decreto o perdimento do valor depositado nos autos (R\$ 83,00 – fls. 73) em favor da União, para reversão ao Funad.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes. Reitere-se ofício à Delegacia (fl. 1320, com urgência).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA